



Charte régissant l'usage du Système d'Information



SOMMAIRE

Préambule.....	3
Article I. Champ d'application	3
Article II. Objet.....	4
Article III. Conditions d'utilisation des systèmes d'information.....	4
Section 3.01 Engagements de l'ADMR et des Utilisateurs	4
Section 3.02 Utilisation professionnelle / privée	4
Section 3.03 Continuité de service : gestion des absences et des départs	5
Article IV. Principes de sécurité	6
Section 4.01 Règles de sécurité applicables	6
Section 4.02 Devoirs de signalement et d'information	7
Section 4.03 Mesures de contrôle de la sécurité	7
Section 4.04 Personnels chargés de mission de contrôle de la sécurité du SI ADMR.....	7
Article V. Communication électronique	8
Section 5.01 Messagerie électronique	8
(a) Adresses électroniques.....	8
(b) Contenu des messages électroniques	8
(c) Émission et réception des messages.....	8
(d) Statut et valeur juridique des messages	9
(e) Stockage et archivage des messages.....	9
Section 5.02 Internet.....	9
(f) Publication sur les sites internet et intranet de l'ADMR.....	9
(g) Sécurité	9
Section 5.03 Téléchargements	9
Article VI. Respect de la propriété intellectuelle	10
Article VII. Respect de la loi informatique et libertés	10
Article VIII. Limitation des usages.....	11
Article IX. Responsabilités- Sanctions	11
Article X. Entrée en vigueur de la Charte.....	11

Charte régissant l'usage du Système d'Information

Préambule

L'activité de service à la personne et de soutien au domicile implique de devoir gérer des données à caractère personnel, c'est-à-dire des informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent.

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite 'Informatique et Libertés' régit l'utilisation des données à caractère personnel pour assurer la protection des libertés individuelles et la vie privée des personnes physiques.

La CNIL a pour mission de faire respecter les dispositions de cette loi et de sanctionner les infractions s'y rapportant.

Pour réaliser ses missions et gérer son activité l'ADMR s'est dotée d'un Système d'Information qui réalise des traitements automatisés sur des fichiers comportant des données à caractère personnel.

L'ensemble des Utilisateurs et gestionnaires du SI sont tenus de se conformer aux dispositions de la loi 'Informatique et Libertés' et à la présente charte (ci-après la « Charte »).

Article I. Champ d'application

Le "Système d'Information ADMR" (**SI ADMR**) recouvre l'ensemble des ressources matérielles, logicielles, applications, bases de données et réseaux de télécommunications, pouvant être mis à disposition par l'ADMR.

L'informatique nomade (tels que les assistants personnels, les ordinateurs portables, les téléphones, boîtiers de télégestion, ...), est également un des éléments constitutifs du Système d'Information ADMR.

Par «ADMR» il faut entendre toute structure ADMR : Union nationale et associations adhérentes (dont Comités régionaux, Fédérations départementales, associations locales...) ou toute société (et ses filiales) appartenant majoritairement à une association ADMR.

Le terme d'«Utilisateur» recouvre :

- toute personne ayant accès, dans le cadre de l'exercice de son activité, aux ressources du SI ADMR quel que soit son statut : bénévole, salarié ou stagiaire.
- tout prestataire ayant contracté avec une structure ADMR une mission lui donnant accès à tout ou partie du SI ADMR.

Le terme Utilisateur recouvre donc des Utilisateurs internes et externes au réseau ADMR. Les Utilisateurs externes (prestataire, sous-traitant, partenaire etc.) s'engagent à respecter et/ou à faire respecter la Charte lorsque celle-ci est portée à leur connaissance par voie contractuelle notamment.

Le droit d'accéder au SI ADMR est un droit temporaire, individuel, lié à la mission et/ou fonction de l'Utilisateur qui requiert des habilitations obtenues auprès de l'ADMR. Ces habilitations sont susceptibles d'évoluer et d'être modifiées.

Charte régissant l'usage du Système d'Information

Article II. Objet

La Charte définit les règles d'usages et de sécurité que l'ADMR et tout Utilisateur s'engagent à respecter. Elle précise les droits et devoirs de chacun. ⁽¹⁾

La Charte a pour objet de rappeler les droits et obligations de chaque Utilisateur, ainsi que les précautions à respecter, concernant l'utilisation des ressources technologiques du SI ADMR afin de préserver la sécurité et la confidentialité et d'appeler l'attention des Utilisateurs sur certains comportements de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de l'ADMR.

La Charte rappelle qu'il incombe à chaque Utilisateur de veiller à la sécurité des données et informations de l'ADMR. L'Utilisateur est personnellement responsable de l'usage qu'il fait des ressources technologiques. Il s'engage à une utilisation rationnelle et loyale des ressources technologiques auxquelles il a accès afin d'éviter la saturation de ces ressources et le détournement des données et informations qu'elles contiennent.

Article III. Conditions d'utilisation des systèmes d'information

Section 3.01 Engagements de l'ADMR et des Utilisateurs

Engagements de l'ADMR :

L'ADMR met en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son Système d'Information et la protection des données et des Utilisateurs.

L'ADMR facilite l'accès des Utilisateurs aux ressources du Système d'Information dans le respect des règles de sécurité.

Engagements de l'Utilisateur :

Les ressources mises à leur disposition sont dédiées à un usage professionnel.

L'Utilisateur est responsable, en tout lieu, de l'usage qu'il fait du Système d'Information auquel il a accès. Il a une obligation de réserve et de confidentialité à l'égard des informations et documents auxquels il accède. Cette obligation implique le respect des règles d'éthique professionnelle et de déontologie.

L'ADMR interdit à quiconque toute cession, transmission ou location de fichier à des tiers intéressés par son patrimoine informationnel.

En tout état de cause, l'Utilisateur est soumis au respect des obligations résultant de son statut ou de son contrat.

Section 3.02 Utilisation professionnelle / privée

Le Système d'Information (incluant messagerie, internet...) est un outil de travail ouvert à des usages professionnels administratifs et pédagogiques.

¹ Tout document relatif aux conditions d'utilisation du système d'information doit se conformer aux principes de la Charte.

Charte régissant l'usage du Système d'Information

Usage professionnel :

Les ressources technologiques font partie du patrimoine de l'ADMR. A cet égard, toutes les informations, données ou communications électroniques émises, reçues ou stockées au moyen de ces ressources, ainsi que tous les documents et fichiers enregistrés par l'Utilisateur, notamment sur son poste de travail ou sur les serveurs de l'ADMR sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si l'Utilisateur les identifie clairement comme étant personnels.

En cas d'absence ou de départ de l'Utilisateur, quel qu'en soit le motif, l'Utilisateur doit se conformer aux règles fixées à la section 3.02.

Usage personnel :

Un fichier ou un message électronique est identifié comme personnel lorsque son nom ou son objet, ou le dossier dans lequel il est enregistré, comporte clairement la mention : « personnel », « privé » ou « prv ». Les messages « personnels » relèvent alors du secret des correspondances. A défaut de mention, les messages et fichiers seront considérés comme professionnels. Il appartient à l'Utilisateur de procéder au stockage de ces données à caractère privé ou personnel dans un espace de données prévu explicitement à cet effet ou mentionnant le caractère privé de la ressource.

Les données personnelles de l'utilisateur ne doivent pas être sauvegardées sur les matériels de l'ADMR et la politique de sauvegarde de l'ADMR ne couvre pas les données personnelles de l'utilisateur.

Sauf en cas d'événement, de risque particulier susceptible de porter préjudice à l'ADMR à l'un de ses salariés ou à un tiers, ou de maintenance, l'ADMR s'engage à n'accéder aux données et communications électroniques ayant été identifiées comme personnelles par un Utilisateur, émises, reçues, transmises, téléchargées ou enregistrées par un Utilisateur, sur le poste de l'Utilisateur, sur un autre poste ou sur l'un des serveurs de l'ADMR, qu'en présence de l'Utilisateur concerné ou qu'après l'avoir dûment informé.

L'utilisation du SI ADMR à titre privé doit respecter la réglementation en vigueur.

En particulier, la détention, diffusion et exportation d'images à caractère pédophile, ou la diffusion de contenus à caractère raciste ou antisémite est totalement interdite.

Par ailleurs, eu égard à la mission sanitaire et sociale de l'ADMR, la consultation de sites de contenus à caractère pornographique depuis le SI ADMR ou les locaux de l'ADMR est interdite.

Section 3.03 Continuité de service : gestion des absences et des départs

Aux seules fins d'assurer la continuité de service, l'Utilisateur informe sa hiérarchie des modalités permettant, pendant son absence temporaire, de rendre disponible les ressources nécessaires au bon fonctionnement du service et mises spécifiquement à sa disposition, tout en préservant le niveau de sécurité et confidentialité conforme à la charte.

Dans le cas d'un utilisateur quittant définitivement la structure ADMR, il est tenu de restituer à son responsable l'ensemble des outils informatiques et téléphoniques mis à sa disposition dans le cadre de l'exécution de sa mission.

Les accès de l'Utilisateur au SI ADMR sont supprimés à la date de son départ.

Dès qu'il connaît la date de son départ, le cas échéant, l'utilisateur peut demander, auprès de sa hiérarchie, à récupérer ou à supprimer les données identifiées comme personnelles. L'Utilisateur s'interdit de supprimer toutes données professionnelles.

Dans le cas d'une Association quittant définitivement le réseau ADMR, celle-ci est tenue de restituer les outils informatiques et téléphoniques dont elle ne serait pas propriétaire ou directement locataire.

Les accès de l'Association au SI ADMR sont supprimés à la date du départ.

Les mesures de conservation des données professionnelles sont définies avec le responsable désigné au sein de l'ADMR.

Article IV. Principes de sécurité

Section 4.01 Règles de sécurité applicables

L'ADMR met en œuvre les mécanismes de protection appropriés sur les ressources informatiques mises à la disposition des Utilisateurs.

L'Utilisateur est informé que les identifiants et codes d'accès constituent une mesure de sécurité destinée à éviter toute utilisation malveillante ou abusive ⁽²⁾. Les niveaux d'accès ouverts à l'Utilisateur sont définis en fonction de la mission qui lui est conférée.

La sécurité du SI ADMR mis à sa disposition lui impose :

- de respecter les consignes de sécurité, notamment les règles relatives à la gestion des codes d'accès évoquées ci-après;
- de garder strictement confidentiels ses codes d'accès et ne pas les dévoiler à un tiers;
- de respecter la gestion des accès, en particulier ne pas utiliser les codes d'accès d'un autre Utilisateur, ni chercher à les connaître,
- de ne pas laisser en fonctionnement son poste de travail lorsqu'il le quitte ⁽³⁾.

Par ailleurs, la sécurité des ressources mises à la disposition de l'Utilisateur nécessite plusieurs précautions :

- de la part de l'ADMR :
 - veiller à ce que les ressources sensibles ne soient accessibles qu'aux personnes habilitées ⁽⁴⁾
 - limiter l'accès aux seules ressources pour lesquelles l'Utilisateur est expressément habilité ;
- de la part de l'Utilisateur :
 - s'interdire d'accéder ou de tenter d'accéder à des ressources du Système d'Information pour lesquelles il n'a pas reçu d'habilitation explicite ;

² Cette mesure ne confère pas aux outils informatiques protégés un caractère personnel.

³ Mise en veille avec obligation de se ré-authentifier ou mise hors tension en fin de journée ou pendant la pause méridienne

⁴ En dehors des mesures d'organisation de la continuité du service mises en place par la hiérarchie

Charte régissant l'usage du Système d'Information

- ne pas connecter directement aux réseaux locaux des matériels autres que ceux confiés ou autorisés par l'ADMR, ou ceux dont la liste a été précisée dans un guide d'utilisation établi par le service ou l'association ;
- ne pas installer, télécharger ou utiliser sur le matériel de l'ADMR, des logiciels ou progiciels, des fichiers audio, vidéo ou films, sans autorisation de sa hiérarchie ou ne provenant pas de sites dignes de confiance, ou non conformes aux préconisations de l'ADMR.
- se conformer aux dispositifs mis en place par l'ADMR pour lutter contre les virus et les attaques par programmes informatiques.

Section 4.02 Devoirs de signalement et d'information

L'Utilisateur doit avertir sa hiérarchie dans les meilleurs délais de tout dysfonctionnement constaté ou de toute anomalie découverte (par exemple une intrusion dans le SI ADMR).

Il signale également à la personne responsable du site toute possibilité d'accès à une ressource qui ne correspond pas à son habilitation.

Section 4.03 Mesures de contrôle de la sécurité

L'Utilisateur est informé :

- que pour effectuer la maintenance préventive, curative ou évolutive, l'ADMR se réserve la possibilité de réaliser des interventions (le cas échéant à distance⁽⁵⁾) sur les ressources mises à sa disposition ;
- que toute information bloquante pour le système ou générant une difficulté technique d'acheminement à son destinataire, sera isolée ; le cas échéant rendue inaccessible depuis le SI ADMR ou supprimée.

L'ADMR informe l'Utilisateur que le système d'information donne lieu à une surveillance et un contrôle à des fins statistiques, de traçabilité réglementaire ou fonctionnelle, d'optimisation, de sécurité ou de détection des abus, dans le respect de la législation applicable.

L'ADMR est dans l'obligation légale de mettre en place un système de journalisation des accès Internet, de la messagerie et des données échangées ⁽⁶⁾.

Section 4.04 Personnels chargés de mission de contrôle de la sécurité du SI ADMR

Les personnels chargés des opérations de contrôle des systèmes d'information sont soumis au secret professionnel.

⁵ Une maintenance à distance est précédée d'une information de l'Utilisateur

⁶ Conservation des informations techniques de connexion telles que l'heure d'accès, l'adresse IP du poste utilisateur. Préalablement à cette mise en place, l'ADMR procèdera, auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, à une déclaration, qui mentionnera notamment la durée de conservation des traces et durées de connexions, les conditions du droit d'accès dont disposent les Utilisateurs, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.

Ils ne peuvent divulguer les informations qu'ils sont amenés à connaître dans le cadre de leurs fonctions dès lors que ces informations sont couvertes par le secret des correspondances ou identifiées comme telles, elles relèvent de la vie privée de l'Utilisateur.

En revanche, ils doivent communiquer ces informations si elles mettent en cause le bon fonctionnement technique des applications ou leur sécurité, ou si elles tombent dans le champ de l'article 40, alinéa 2 du code de procédure pénale.

Article V. Communication électronique

Section 5.01 Messagerie électronique

L'utilisation de la messagerie constitue l'un des éléments d'optimisation du travail, de mutualisation et d'échange de l'information au sein de l'ADMR.

(a) Adresses électroniques

En fonction des besoins, l'ADMR s'engage à mettre à la disposition de l'Utilisateur une boîte à lettres électronique professionnelle nominative lui permettant d'émettre et de recevoir des messages électroniques ⁽⁷⁾.

L'utilisation de cette adresse nominative est ensuite de la responsabilité de l'Utilisateur.

La gestion d'adresses électroniques correspondant à des listes de diffusion institutionnelles, désignant une catégorie ou un groupe d'«Utilisateurs», relève de la responsabilité exclusive de l'ADMR : ces listes ne peuvent être utilisées sans son autorisation explicite.

(b) Contenu des messages électroniques

Sont interdits les messages comportant des contenus à caractère illicite quelle qu'en soit la nature ⁽⁸⁾.

(c) Émission et réception des messages

L'Utilisateur doit s'assurer de l'identité et de l'exactitude des adresses des destinataires des messages.

Il doit veiller à ce que la diffusion des messages soit limitée aux seuls destinataires concernés afin d'éviter les diffusions de messages en masse, l'encombrement inutile de la messagerie ainsi qu'une dégradation du service.

⁷ Une adresse électronique, fonctionnelle ou organisationnelle, peut être mise en place pour un Utilisateur ou un groupe d'Utilisateurs pour répondre à des besoins spécifiques.

L'aspect nominatif de l'adresse électronique constitue le simple prolongement de l'adresse administrative : il ne retire en rien le caractère professionnel de la messagerie.

⁸ Il s'agit notamment des contenus contraires aux dispositions de la loi sur la liberté d'expression ou portant atteinte à la vie privée d'autrui (par exemple : atteinte à la tranquillité par les menaces, atteinte à l'honneur par la diffamation, atteinte à l'honneur par l'injure non publique, protection du droit d'auteur, protection des marques...).

Charte régissant l'usage du Système d'Information

(d) Statut et valeur juridique des messages

Les messages électroniques échangés avec des tiers peuvent, au plan juridique, former un contrat ⁽⁹⁾. L'Utilisateur doit, en conséquence, être vigilant sur la nature des messages électroniques qu'il échange au même titre que pour les courriers traditionnels.

(e) Stockage et archivage des messages

Chaque Utilisateur doit organiser et mettre en œuvre les moyens nécessaires à la conservation des messages pouvant être indispensables ou simplement utiles en tant qu'éléments de preuve.

Section 5.02 Internet

Il est rappelé qu'Internet est soumis à l'ensemble des règles de droit en vigueur. L'utilisation d'Internet (par extension intranet) constitue l'un des éléments essentiels d'optimisation du travail, de mutualisation et d'accessibilité de l'information au sein et en dehors du réseau ADMR.

Internet est un outil de travail ouvert à des usages professionnels (administratifs et pédagogiques). Si une utilisation résiduelle privée, peut être tolérée, il est rappelé que les connexions établies grâce à l'outil informatique mis à disposition par l'ADMR sont présumées avoir un caractère professionnel. La Direction du Système d'Information peut les rechercher aux fins de les identifier.

(f) Publication sur les sites internet et intranet de l'ADMR

Toute publication de pages d'information sur les sites internet ou intranet de l'ADMR doit être validée par un responsable de site ou responsable de publication nommément désigné ⁽¹⁰⁾.

(g) Sécurité

L'ADMR se réserve le droit de filtrer ou d'interdire l'accès à certains sites, de procéder au contrôle *a priori* ou *a posteriori* des sites visités et des durées d'accès correspondantes. Cet accès n'est autorisé qu'au travers des dispositifs de sécurité mis en place par l'ADMR ⁽¹¹⁾.

Section 5.03 Téléchargements

Tout téléchargement de fichiers, notamment de sons ou d'images, sur Internet doit s'effectuer dans le respect des droits de la propriété intellectuelle tels que définis à l'article VI.

L'ADMR se réserve le droit de limiter le téléchargement de certains fichiers pouvant se révéler volumineux ou présenter un risque pour la sécurité (virus susceptibles d'altérer le bon fonctionnement du système d'information, codes malveillants, programmes espions, ...).

⁹ Sous réserve du respect des conditions fixées par les articles 10 1369-1 à 1369-11 du code civil.

¹⁰ Aucune publication de pages d'information à caractère privé (pages privées ...) sur les ressources du système d'information de l'ADMR n'est autorisée.

¹¹ Des règles de sécurité spécifiques peuvent être précisées, s'il y a lieu, dans un guide d'utilisation établi par le service ou l'association.

Article VI. Respect de la propriété intellectuelle

L'ADMR rappelle que l'utilisation des ressources informatiques implique le respect de ses droits de propriété intellectuelle ainsi que ceux de ses partenaires et plus généralement, de tous tiers titulaires de tels droits.

En conséquence, chaque Utilisateur doit :

- utiliser les logiciels dans les conditions des licences souscrites ;
- ne pas reproduire, copier, diffuser, modifier ou utiliser les logiciels, bases de données, pages web, textes, images, photographies ou autres créations protégées par le droit d'auteur ou un droit privatif, sans avoir obtenu préalablement l'autorisation des titulaires de ces droits.

Article VII. Respect de la loi informatique et libertés

L'Utilisateur est informé de la nécessité de respecter les dispositions légales en matière de traitement automatisé de données à caractère personnel, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite «Informatique et Libertés», en particulier lors de la création de fichiers et de la collecte de données.

Chaque responsable de traitement au sens de la loi Informatique, fichiers et Libertés se doit d'être en conformité avec la législation en matière de protection des données (loi I&L, RGPD...).

Conformément à la législation en matière de protection des données à caractère personnel (CNIL), toute personne concernée par un traitement peut demander l'accès, la rectification, l'effacement ou la portabilité de vos données, définir des directives relatives à leur sort après son décès, ou s'opposer à leur traitement pour un motif légitime.

Droits qui peuvent s'exercer en s'adressant à la fédération départementale ou directement au Délégué à la Protection des Données (DPO ADMR) désigné par le responsable de traitement ou son représentant : dpo.admr.21@admr.org. Toute personne peut également, pour des motifs légitimes, s'opposer au traitement des données la concernant. »

La collecte des données à caractère personnel par le SI est guidée par le respect de deux principes protecteurs :

- (a) Le principe de transparence ou d'information des Utilisateurs selon lequel les Utilisateurs doivent être clairement informés des objectifs poursuivis lors de la mise en place d'outils de collecte de données les concernant, des destinataires des données et des modalités d'exercice de leurs droits d'accès et de suppression au titre de la loi Informatique et Libertés.
- (b) Le principe de proportionnalité qui n'autorise le contrôle des données émises par les Utilisateurs ou destinées aux Utilisateurs qu'à condition qu'il soit nécessaire à l'objectif poursuivi (sécurité, respect des droits et intérêts de l'ADMR, prévention d'infractions pénales).

Charte régissant l'usage du Système d'Information

Article VIII. Limitation des usages

En cas de non-respect des règles définies dans la Charte et des modalités définies dans les guides d'utilisation établis par le service ou l'association, la 'personne juridiquement responsable' ⁽¹²⁾ pourra, sans préjuger des poursuites ou procédures de sanctions pouvant être engagées à l'encontre des Utilisateurs, limiter les usages par mesure conservatoire.

Tout abus dans l'utilisation des ressources mises à la disposition de l'Utilisateur à des fins extraprofessionnelles est passible de sanctions.

Article IX. Responsabilités- Sanctions

Le manquement aux règles et mesures de sécurité et de confidentialité définies par la Charte est susceptible d'engager la responsabilité de l'Utilisateur et d'entraîner des sanctions à son encontre.

Le non-respect des lois et textes applicables en matière de sécurité des systèmes d'information est susceptible de sanctions pénales prévues par la loi.

Article X. Entrée en vigueur de la Charte

La Charte est conforme au code du travail et à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004.

Elle constitue une annexe au règlement intérieur.

La version de la présente Charte prend effet à compter du 1^{er} décembre 2022.

Le 27 septembre 2022

La Présidente
Martine FOSSEPREZ



¹² Par «personne juridiquement responsable», il faut entendre toute personne ayant la capacité de représenter l'ADMR